



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/555/2016
מס' תיק: 6/315/2017
מס' בקשה: 6/295/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

המבקשים: 1. שמיר בצלאל חיים
2. לאופר מרדכי
באמצעות ב"כ: עו"ד יצחק רוזיצקי
בית יוסף 19, תל אביב - יפו
טל': 5784544 פקס: 6164399

נגד

המשיבים: 1. חלדי רבקה הוניג
2. ברואר אוה
3. יעקב עירן
4. שטריפלר רבקה
5. זגלשטיין צבי
6. בכר משה זבולון
באמצעות ב"כ: עוה"ד עמי נבון ו/או צבי זגלשטיין
המסגר 56, תל אביב - יפו
טל': 03-5185190 פקס: 03-5185190

החלטה

1. בקשה למתן פסיקתה.
2. ברקע הדברים, פסק דין קצר, בן עמוד אחד, שניתן במעמד הדיון על ידי כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מיום 15.3.2018, בתביעה ובתביעה שכנגד שהוגשו בעניינו של בית משותף ברחוב רחל המשוררת 9 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 224 בגוש 6405 (להלן - "הבית המשותף"). בהתאם לצו רישום הבית המשותף מיום 23.11.1986, הבית המשותף מורכב ממבנה אחד, בן 6 קומות וכולל 22 דירות. לכל אחת מ-20 דירות בבית המשותף (תתי חלקות 3-22) צמוד שטח חניה, כמצוין בתשריט שצורף לצו רישום הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/555/2016
מס' תיק: 6/315/2017
מס' בקשה: 6/295/2020

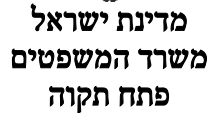
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. המבקש 1, מר שמיר חיים, התובע והנתבע שכנגד 1 בהליכים העיקריים, הוא הבעלים במשותף עם גב' שמיר זהבה, של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11 (להלן - "המבקש 1"). המבקש 2, מר לאופר מרדכי, התובע והנתבע שכנגד 2 בהליכים העיקריים, הוא הבעלים במשותף עם גב' לאופר חווה, של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 19 (להלן - "המבקש 2"). המשיבה 1, חלדי רבקה הוניג, הנתבעת והתובעת שכנגד 1 בהליכים העיקריים, היא הבעלים של דירה בבית המשותף הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 17 (להלן - "המשיבה 1"). המשיבים 2-6, התובעים שכנגד, הם הבעלים, בנפרד, של דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים, בהתאמה, תתי חלקות 18, 14, 20, 22 ו-6 (להלן ביחס לכל המשיבים - "המשיבים").

4. בין הצדדים ניטשה מחלוקת לעניין זכות השימוש בשטחי חניה הצמודים לדירותיהם, משאין חולק כי הצדדים עושים שימוש בחניות שלא בהתאם לצו רישום הבית המשותף ולתשריט שצורף לו בפנקס הבתים המשותפים.

5. במסגרת פסק הדין הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, כי החניה בבית המשותף תיעשה בהתאם לרישום הזכויות המחייב בפנקס הבתים המשותפים. עוד הורתה, כי ככל שהמשיבים מבקשים לשנות הרישום בפנקס הבתים המשותפים, הרי שעליהם לפנות לבית המשפט המחוזי המוסמך לדון ולהכריע בסכסוך שעילתו בעלות במקרקעין. בתוך כך, נקבע בפסק הדין כי ניתנת שהות של חצי שנה לפנות לבית המשפט המוסמך, וכי בחלוף פרק זמן זה ובהעדר הוראה שיפוטית אחרת, החניה בבית המשותף תהא בהתאם לרישום הזכויות המחייב (להלן - "פסק הדין").

6. כנטען בבקשה, תובענה שהגישה המשיבה 1 לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד למתן פסק דין הצהרתי בדבר שינוי שטחי החניה הצמודים לדירות הצדדים מהרשום בצו רישום הבית המשותף, נמחקה לבקשת המשיבה 1 בפסק דין שניתן ביום 15.12.2019 (הפ' (מחוזי מרכז-לוד) 30473-05-19).



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- 3



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/555/2016
מס' תיק: 6/315/2017
מס' בקשה: 6/295/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מב(2) 837, 839 (1988); רע"א 3110/04 דוד נ' מלצר, פורסם ב"נבו" (31.5.2005); רע"א 9643/09 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ, פורסם ב"נבו" (23.12.2009); ע"א 3832/10 מיטוני נ' מחלוף, פורסם ב"נבו" (10.8.2010)). עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי משפטיקה היא נגזרת של פסק הדין "עליה לשקף את שנקבע בו ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו" (עניין בוכריס, שם; ראו גם: בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532 (1995); ע"א 1050/01 גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום, פורסם ב"נבו" (18.2.2002)).

13. בנסיבות דנן, הורתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין בפסק הדין, כי בחלוף חצי שנה ממועד מתן פסק הדין שניתן כאמור ביום 15.3.2018, דהיינו ביום 15.9.2018, ו"בהעדר הוראה שיפוטית אחרת, תבוצע החניה בבית המשותף בהקשר לתובענה ולתובענה שכנגד, בהתאם לרישום הזכויות המחייב." אשר לרישום הזכויות המחייב, הפנתה כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ל"רישום בפנקס הבתים המשותפים".

14. אין חולק, כי בחלוף המועד שנקבע בפסק הדין לא ניתנה "הוראה שיפוטית אחרת" לעניין זכויות הצדדים בשטחי החניה בבית המשותף.

15. לפיכך, מכוח הוראת תקנה 198 לתקנות סדר הדין האזרחי ובהתאם לרישום שטחי החניה הצמודים לבעלי הדירות בבית המשותף בצו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים, הנני ליתן פסיקתה המשקפת פסק הדין כדלקמן:

פסיקתה

החניה בבית המשותף תיעשה בהתאם לצו רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים. בכלל זאת, המבקש 1 יחנה רכבו בשטחי חניה הצמודים לדירתו, המסומנים בצו רישום הבית המשותף ובתשריט המצורף לו בפנקס הבתים המשותפים באותיות יא' ו-טז'. המבקש 2 יחנה רכבו בשטח חניה הצמוד לדירתו, המסומן בצו רישום הבית המשותף ובתשריט המצורף לו בפנקס הבתים המשותפים באות ז'.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/555/2016
מס' תיק: 6/315/2017
מס' בקשה: 6/295/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה והפסיקתה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, ח' אב תש"פ, 29 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה